

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5328/2542

บริษัทเงินทุนเอกชนกิจ จำกัด (มหาชน)

โจทก์

นายทรงศักดิ์ จันทรประเสริฐ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 744 (2)

การที่โจทก์และจำเลยที่ 2 ได้ทำบันทึกข้อตกลงระงับจำนอง (ปลดจำนอง) โดยมีข้อความยืนยันว่าโจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่ 2 นั้น แม้จะเป็นการปลดจำนอง ก็มีผลเพียงแต่ทำให้โจทก์ไม่สามารถบังคับชำระหนี้เอาจากที่ดินที่จำเลยที่ 2 นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ได้เท่านั้น ภาระหนี้สินที่จำเลยที่ 2 มีต่อโจทก์จึงยังคงมีอยู่ตามเดิม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ได้นำโฉนดที่ดินมาจดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้การกู้ยืมเงินและหนี้อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจำนองและหนังสือต่อท้ายสัญญาจำนอง ต่อมาโจทก์และจำเลยที่ 2 ได้ทำบันทึกข้อตกลงระงับจำนอง (ปลดจำนอง) โดยให้โฉนดที่ดินซึ่งจำเลยที่ 2 นำมาจดทะเบียนจำนองพ้นจากการจำนองเพื่อให้จำเลยที่ 2 นำไปยื่นขอรับใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั้ง ๆ ที่โจทก์ยังมิได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 ยอมรับว่าภาระหนี้สินที่จำเลยที่ 2 มีอยู่ต่อโจทก์ยังคงมีอยู่ตามเดิม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน

31,500,856.60 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย้อัตราร้อยละ 21 ต่อปี ของต้นเงิน 25,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 31,500,856.60 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปี จากต้นเงินจำนวน 25,000,000 บาท นับถัดจาก วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่ชำระหรือชำระไม่ ครบให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ดังกล่าวแทนจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้จำเลยทั้ง สองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ 50,000 บาท

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่า ทนายความชั้นอุทธรณ์ 50,000 บาท แทนโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์และ จำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่โจทก์และจำเลยที่ 2 ได้ทำบันทึกข้อตกลงระงับ จำนอง (ปลดจำนอง) โดยมีข้อความยืนยันว่า โจทก์ยังไม่ได้รับชำระหนี้จากจำเลยที่ 2 นั้น แม้จะเป็นการปลดจำนอง ก็มีผลเพียงแต่ทำให้โจทก์ไม่สามารถบังคับชำระหนี้ เอาจากที่ดินที่จำเลยที่ 2 นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ได้เท่านั้น แต่ภาระหนี้สินในการ ประกันจำเลยที่ 2 และที่ 1 นั้นยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่จำเลยที่ 2 ต้อง ผูกพันชำระหนี้ให้แก่โจทก์

พินิจพิจารณาเห็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้จำเลยที่ 2 ใช้
ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และฎีกาแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม
30,000 บาท.

(ระพีนทร บรรจงศิลป์-วิเทพ ศิริพากย์-ชนะ ภาสกานนท์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายสมยศ เข้มทอง
ศาลอุทธรณ์ - นายพีรพล จันทรสว่าง

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>